

Análise Comparativa – IPSS vs. Associação Sem Fins Lucrativos (ECOARTS Portugal)

1. Requisitos Legais para Constituição

Associação Sem Fins Lucrativos (Associação Comum)

Uma **associação sem fins lucrativos** é uma pessoa coletiva de direito privado, criada pela vontade de um conjunto de pessoas para perseguir um objetivo comum sem distribuição de lucros. Em Portugal, para constituir uma associação é recomendável ter pelo menos **três sócios fundadores** (embora a lei não especifique um número exato, na prática exige-se no mínimo 3 fundadores para outorga da escritura) ¹. Os passos legais principais incluem:

- **Certificado de Admissibilidade do Nome:** Deve-se requerer ao Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC) um certificado que aprove a denominação da associação (nome escolhido), o qual tem validade de 90 dias ².
- **Assembleia de Fundação:** Os fundadores realizam uma reunião (Assembleia Geral constituinte) para aprovar os **estatutos** da associação e formalizar a decisão de constituição. Nessa assembleia são definidos os órgãos sociais provisórios ou são mandatados alguns fundadores para os atos necessários ³ ⁴. Os estatutos devem conter informações obrigatórias como denominação, sede, fins/objeto, órgãos de administração e fiscalização, regras de funcionamento, entre outros ⁴.
- **Escritura Pública ou Documento Equivalente:** A constituição adquire forma jurídica através de **escritura pública em cartório notarial** ou por documento particular autenticado. Com a escritura, a associação adquire personalidade jurídica ⁵. Para a escritura são necessários: o certificado de admissibilidade do nome, a ata da assembleia constituinte (com estatutos aprovados) e a identificação dos mandatários ou fundadores que assinam a escritura ⁵ ¹.
- **Registo e Publicação Oficial:** Após a escritura, deve-se inscrever a nova associação no RNPC (obtendo o NIPC definitivo) e promover a **publicação eletrónica** dos estatutos e da constituição no portal da justiça (antiga publicação em Diário da República) ⁶. A publicação é obrigatória para que os estatutos produzam efeitos perante terceiros ⁷.
- **Início de Atividade Fiscal:** Dentro de 90 dias após a constituição, a associação deve comunicar o **início de atividade** às Finanças (Autoridade Tributária) para efeitos fiscais ⁸. A partir daí, obtém-se o NIF da associação e procede-se à inscrição na Segurança Social (esta é automática após a comunicação às Finanças) ⁹.
- **Órgãos Sociais:** Após a constituição formal, realizam-se eleições (ou confirma-se a nomeação) dos **órgãos sociais** efetivos conforme os estatutos e o Código Civil ¹⁰ – tipicamente uma Direção, uma Assembleia-Geral e um Conselho Fiscal.

Observação: Existe a possibilidade de utilizar o serviço **“Associação na Hora”**, que agiliza o processo de criação. Neste regime especial, escolhe-se um **nome e estatutos pre-aprovados**, dispensando o certificado de admissibilidade e a escritura notarial, e a associação é constituída num único balcão de atendimento. É um processo mais rápido e simplificado, com emissão imediata do cartão de pessoa coletiva e publicação automática dos estatutos ¹¹ ¹².

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)

As **IPSS** são entidades privadas sem fins lucrativos, criadas por iniciativa de particulares, destinadas a prosseguir **fins de solidariedade social** organizados – por exemplo nas áreas de apoio à infância, terceira idade, deficiência, saúde, educação, inclusão social, entre outras ¹³ ¹⁴. Juridicamente, uma IPSS normalmente assume a forma de **associação de solidariedade social**, embora também possa ser uma fundação, cooperativa social ou outra figura prevista na lei. **Constituir uma IPSS**, na prática, envolve duas etapas: **criar a entidade** (p.ex. como associação) e **obter o reconhecimento do estatuto de IPSS** junto do Estado.

Para constituir uma associação que se pretenda IPSS, cumprem-se primeiro todos os passos mencionados para qualquer associação (estatutos compatíveis com a lei das IPSS, escritura, registo, etc.). Os **estatutos** já devem estar alinhados com os requisitos do Estatuto das IPSS (Decreto-Lei n.º 119/83 e alterações), incluindo objetos sociais adequados (apoio social, altruísta) e cláusulas específicas (por exemplo, em caso de extinção os bens deverão destinar-se a fins análogos de solidariedade, não aos sócios). Além disso, enquanto uma associação comum requer apenas ~3 fundadores, **uma associação que queira ser IPSS deve ter número de sócios fundadores pelo menos igual ao dobro dos membros necessários para os corpos gerentes** ¹⁵. Isso significa que, se os órgãos sociais (Direção, etc.) exigem, por exemplo, 5 membros no total, então pelo menos 10 sócios fundadores devem subscrever a criação da instituição ¹⁵. Esse critério visa garantir uma base social alargada e comprometida com os objetivos de solidariedade.

Após a constituição legal da associação, procede-se ao **pedido de reconhecimento como IPSS** junto da Segurança Social. Os pontos-chave desse processo são:

- **Prazo e Pedido:** A associação deve requerer o **registo como IPSS** no Centro Distrital da Segurança Social da área da sua sede **no prazo de 60 dias** após a constituição legal ¹⁶. O pedido é feito mediante requerimento próprio (Mod. GIP8-DGSS) disponível na Segurança Social, e **não tem custos** de emolumentos (o registo IPSS é gratuito) ¹⁷.
- **Documentação:** Junto com o requerimento, entrega-se um conjunto de documentos comprovativos, incluindo: cópia da escritura ou ato de constituição, estatutos aprovados, ata da assembleia constituinte, certificado de registo no RNPC (NIPC), comprovativo de início de atividade fiscal e identificação dos corpos gerentes e fundadores ¹⁸. A Segurança Social fornece listas de documentos a apresentar conforme a natureza da instituição ¹⁸.
- **Análise e Decisão:** A Segurança Social (normalmente através da Direção-Geral da Segurança Social – DGSS) analisa se a instituição cumpre os requisitos legais para IPSS (fins exclusivos de solidariedade social, gestão por privados, não distribuição de lucros, estatutos em conformidade, etc.). **A decisão de registo deve ser proferida em até 90 dias** após o pedido ¹⁹. Durante esse período, a Segurança Social pode solicitar esclarecimentos ou adaptações aos estatutos, se necessário.
- **Reconhecimento e Registo:** Uma vez aprovado, a instituição fica **inscrita no Registo das IPSS** da Segurança Social e passa a gozar oficialmente do estatuto de IPSS. Este reconhecimento confere-lhe automaticamente a natureza de pessoa coletiva de utilidade pública (ver adiante) e acesso aos benefícios legais específicos. A partir daí, a IPSS passa a estar sujeita ao regime jurídico das IPSS, incluindo a supervisão/tutela pelo Estado em certos aspetos.

Resumindo, **toda IPSS começa por ser uma associação/fundação** sem fins lucrativos, mas **nem toda associação é IPSS**. Para o ser, deve obedecer a critérios estritos de finalidade social e obter um **título formal de IPSS concedido pelo Estado**.

2. Vantagens e Desvantagens Comparativas: IPSS vs. Associação Comum

A decisão entre operar apenas como **associação não-IPSS** ou buscar o estatuto de **IPSS** envolve ponderar benefícios e obrigações adicionais. Abaixo são comparados os principais aspetos:

Benefícios Fiscais e Estatuto Jurídico

Uma associação comum, por si só, **não goza automaticamente de isenções fiscais significativas**. Está sujeita às regras gerais: por exemplo, pode ter de pagar IVA nas suas atividades comerciais e IRC (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) sobre eventuais rendimentos lucrativos que obtenha fora do seu objeto não lucrativo (embora rendimentos diretamente ligados aos fins estatutários e quotas dos sócios sejam em geral isentos de IRC) ²⁰. Contudo, se a associação vier a ser declarada **Pessoa Coletiva de Utilidade Pública** (estatuto que pode ser solicitado após alguns anos de atividade relevante), então sim, poderá beneficiar de várias isenções fiscais previstas em lei, similares às das IPSS.

No caso de uma associação com estatuto de **IPSS**, a lei reconhece-lhe automaticamente a natureza de **pessoa coletiva de utilidade pública** ²¹. Isso traz **vantagens fiscais imediatas**, funcionando como um incentivo estatal à prossecução de fins solidários. Principais benefícios:

- **Isenção de IRC:** As IPSS estão isentas de imposto sobre os rendimentos (IRC) relativamente às rendas ou resultados da sua atividade social estatutária ²¹. Na prática, o rendimento obtido no desenvolvimento dos seus objetivos sociais (p.ex. mensalidades de utentes, donativos, subsídios) não é tributado em IRC. Se tiverem atividades comerciais acessórias, essas podem ser tributadas, mas as IPSS tendem a gozar de isenção total desde que reinvestam os excedentes nos fins estatutários.
- **Isenções de IVA:** Muitas das prestações de serviços e fornecimentos de bens feitos por IPSS no âmbito dos seus objetivos sociais (por ex., serviços de apoio social, educação, saúde) estão **isentos de IVA** por previsão do Código do IVA ²². Além disso, existe um regime que permite às IPSS pedir a restituição do IVA suportado em determinadas despesas relacionadas com a sua atividade social (dado que não o podem deduzir diretamente por estarem isentas) ²³ ²⁴.
- **Outros Benefícios Fiscais:** IPSS gozam ainda de **isenção de Imposto do Selo** e frequentemente de **isenção de IMI/IMT** relativamente a imóveis diretamente afetos à sua atividade social (por ex., lar, creche), conforme o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Também estão isentas de taxas de justiça em processos judiciais e beneficiam de reduções em custas e emolumentos vários. Trata-se de um conjunto de benefícios previsto na lei como forma de apoiar estas entidades ²¹.
- **Mecenato e Deduções Fiscais para Terceiros:** Doações concedidas a IPSS por empresas ou particulares enquadram-se no regime de **Mecenato Social**, podendo ser deduzidas com majoração em sede de IRS/IRC pelos doadores (por ex., empresas podem deduzir 130% do valor doado como custo) ²⁵. Assim, o estatuto IPSS pode facilitar a angariação de fundos, pois os doadores obtêm incentivos fiscais maiores do que teriam ao apoiar uma associação comum.

Para uma associação que não seja IPSS, os benefícios acima **não se aplicam automaticamente**. Como referido, apenas se obtiver o **título de utilidade pública** (processo independente, decidido caso a caso pelo Estado após pelo menos 3-5 anos de atividade relevante e cumprimento de certos requisitos) é que poderá aceder a muitas isenções semelhantes às das IPSS. Mesmo nesse caso, a IPSS continua a ter algumas vantagens adicionais (como a isenção automática de IVA em certos serviços específicos de solidariedade). Em resumo, **em matéria fiscal, ser IPSS é altamente vantajoso**, enquanto uma

associação comum fica sujeita ao regime geral, salvo se conseguir outros reconhecimentos especiais

21 .

Acesso a Financiamento Público e Subsídios

Associações comuns podem candidatar-se a alguns programas de apoio público (editais de câmaras municipais, fundos do Estado para cultura, ambiente, juventude, etc.) e podem receber subsídios ou celebrar protocolos, mas **não têm garantido nenhum regime especial de comparticipação**. Elas normalmente dependem de quotas dos sócios, donativos, patrocínios, receitas de atividades próprias e concursos públicos gerais. Alguns apoios governamentais mais amplos – como acordos de cooperação na área social – geralmente **exigem que a entidade seja IPSS ou equiparada**.

As **IPSS**, pelo contrário, têm acesso facilitado a **cooperação institucional com o Estado**. O Governo (geralmente via Segurança Social ou ministérios setoriais) celebra frequentemente **Acordos de Cooperação** com IPSS para a prestação de serviços à população – por exemplo, para gestão de creches, lares de idosos, centros de dia, apoio domiciliário, etc. Nesses acordos, o Estado comparticipa nos custos de funcionamento da resposta social (pagando uma parte das despesas por utente ou por equipamento) ²⁶ . Além disso, IPSS podem receber do Estado ou autarquias **cedência de instalações ou equipamentos públicos** para desenvolverem a sua atividade, através dos chamados **acordos de comodato ou de gestão** ²⁶ . Também têm prioridade ou condições especiais em programas públicos como o PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais) para financiamento de construção ou obras em equipamentos sociais, e outros fundos nacionais ou europeus destinados ao terceiro setor.

Em suma, **uma IPSS tem acesso a fontes de financiamento público mais robustas e estáveis** do que uma associação comum. Isto traduz-se em maior sustentabilidade financeira potencial para projetos na área social. A contrapartida é que a IPSS terá de negociar e cumprir os termos desses acordos (p.ex. vagas, padrões de qualidade, tabelas de comparticipação dos utentes definidas pelo Estado, etc.), enquanto uma associação não-IPSS mantém total independência nesse aspecto, porém sem apoio financeiro estatal direto.

Obrigações Legais e Fiscais Adicionais

Uma **associação não-IPSS** tem obrigações legais básicas: deve gerir-se segundo os estatutos e o Código Civil, realizar assembleias-gerais (pelo menos anuais para aprovar contas e orçamento), manter escrituração contabilística e, se atingir certos volumes financeiros, poderá ter de apresentar declarações fiscais (IRC anual, mesmo que isenta, e IVA se aplicável). De modo geral, contudo, a tutela estatal é **mínima** – as associações comuns não prestam contas diretamente a nenhum organismo público específico, além das obrigações fiscais de qualquer entidade e eventuais requisitos dos financiadores dos seus projetos.

Por outro lado, uma **IPSS** está sujeita a um **regime de tutela e fiscalização mais exigente** por parte do Estado (concretamente, da Segurança Social). Embora mantenha natureza privada, a IPSS tem **obrigações adicionais** como:

- **Aprovação de Contas e Orçamentos:** As IPSS devem submeter os seus **orçamentos anuais e relatórios de contas** à apreciação e *visto* dos serviços competentes da Segurança Social ²⁷ . Ou seja, as contas anuais não só precisam de aprovação interna (Assembleia-Geral da IPSS), mas também de parecer favorável da tutela pública, garantindo que os fundos são aplicados nos fins sociais.

- **Controlo e Inspeção:** As IPSS podem ser objeto de **inquéritos, sindicâncias e inspeções** por parte do Estado, que verifica se a gestão cumpre os deveres legais e estatutários ²⁷. Há um dever de reporte regular de informação à Segurança Social (por exemplo, envio anual das contas, composição dos órgãos sociais, atualizações de estatutos, etc.). Se forem detetadas **irregularidades graves ou má gestão** que prejudiquem os interesses da instituição ou dos beneficiários, a Segurança Social pode inclusive requerer judicialmente a **destituição dos órgãos diretivos** da IPSS ²⁸. Essa possibilidade demonstra o nível de escrutínio a que a IPSS está sujeita – uma associação comum, em contraste, só muda de direção pela vontade dos sócios, sem intervenção estatal (salvo situações criminais).
- **Aplicação de Normas de Gestão Pública:** Certos atos de gestão das IPSS estão sujeitos a regras mais rigorosas inspiradas no setor público. Por exemplo, obras de construção de raiz ou grandes empreitadas realizadas por IPSS com financiamento público **devem seguir o Código dos Contratos Públicos** (procedimentos de concurso público, etc.) tal como se a IPSS fosse uma entidade adjudicante pública ²⁹. Isso visa assegurar transparência e boa gestão dos dinheiros envolvidos, mas implica processos burocráticos mais complexos do que aqueles enfrentados por associações comuns em projetos semelhantes.
- **Limites Estatutários:** As IPSS não podem alterar livremente os seus fins ou certos dispositivos estatutários sem autorização (alterações de estatutos relevantes precisam de ser comunicadas e validadas pela tutela). Também se uma IPSS se dissolver, os seus bens, por lei, *não podem ser distribuídos pelos sócios*; têm de ser atribuídos a outra IPSS ou entidade pública congruente com os objetivos sociais, garantindo continuidade de afetação a fins altruístas. Associações comuns também não distribuem lucros, mas na dissolução, salvo se tiverem utilidade pública, podem dar destino aos bens conforme decidido internamente (dentro do que os estatutos e lei permitam).

Resumindo, **a IPSS enfrenta obrigações legais e fiscais mais pesadas**: maior prestação de contas, necessidade de contabilidade organizada e possivelmente certificada, transparência acrescida e seguimento de procedimentos formais. A **associação comum possui mais liberdade operacional** – contanto que cumpra a lei e suas obrigações gerais, não presta contas a um supervisor estatal específico sobre a sua atividade fim. Esta diferença significa que, antes de optar pelo estatuto IPSS, os dirigentes devem estar conscientes do acréscimo de trabalho administrativo e responsabilidade que isso implica.

Processo e Critérios de Reconhecimento (IPSS)

O processo de obtenção do estatuto IPSS, conforme descrito, **demand tempo e cumprimento de critérios rígidos**. Esta é uma desvantagem inicial comparativa: enquanto fundar uma associação é relativamente rápido (pode ser imediato na hora, ou algumas semanas pelo método tradicional), **atingir o reconhecimento IPSS leva vários meses** e requer aprovação governamental.

Para ser reconhecida, a instituição deve **provar que se dedica efetivamente a fins de solidariedade social** conforme a lei ¹³ ¹⁴. Os estatutos são analisados para verificar se os objetivos se enquadram nas áreas previstas (apoio a crianças, idosos, doentes, formação profissional, inclusão de desfavorecidos, etc.) ¹⁴. Também se verifica a ausência de intuito lucrativo e a independência da entidade (não pode ser controlada pelo Estado ou por empresas lucrativas) ³⁰. Os perfis dos fundadores e dos órgãos podem ser considerados (exige-se idoneidade e que não haja conflitos com a missão). Em suma, **o crivo legal para IPSS é exigente** e pode implicar ajustes nos documentos ou organização interna.

Uma associação comum **não precisa de “aprovação” de ninguém para existir**, além do registo legal – não há um juízo de mérito sobre os fins associativos em sede de constituição (desde que lícitos). Já o estatuto de IPSS é **concedido discricionariamente pelo Estado** se entender que a instituição cumpre

todos os requisitos. Existe assim sempre alguma **incerteza** quando se inicia o processo IPSS: a entidade candidata fica numa fase provisória até obter o registo definitivo. Pode acontecer o pedido ser recusado ou demorar mais de 90 dias caso haja requisitos por sanar, o que atrasa a possibilidade de acessar os benefícios correspondentes.

Critérios específicos: A lei das IPSS exige, além dos fins altruístas, elementos como **gestão democrática e participativa**, número mínimo de associados (já referido), e adequação dos meios aos fins (é avaliado se a instituição terá capacidade real de desenvolver as respostas sociais a que se propõe). Após o registo como IPSS, a entidade passa também a integrar a rede de equipamentos/serviços sociais (constando na Carta Social) e fica vinculada a normas de funcionamento dos estabelecimentos similares aos do setor público, incluindo inspeções regulares pela Segurança Social ou outras entidades tutelares (Saúde, Educação, conforme as valências).

Em resumo, optar por ser IPSS significa submeter-se a um **processo de reconhecimento formal**, com critérios robustos mas que, uma vez cumpridos, **credenciam** a instituição como parceira do Estado na área social. Uma associação comum evita essa burocracia, mas não obtém a mesma chancela institucional.

Grau de Autonomia e Poder de Decisão

Um ponto importante é o **grau de autonomia** na gestão diária e estratégica.

- **Associação Comum:** Tem **plena autonomia privada**. Os seus órgãos dirigentes, eleitos pelos sócios, tomam decisões livremente dentro do âmbito dos estatutos e leis gerais. Não há necessidade de aprovações prévias por parte de entidades públicas para atos de gestão ordinária. A associação pode, por exemplo, redefinir as suas atividades, projetos ou orçamento interno sem interferência estatal (salvo, claro, cumprir obrigações fiscais e contratuais). Isso permite flexibilidade para se adaptar e inovar conforme a vontade dos membros.
- **IPSS:** Embora também seja de direito privado e mantenha autonomia associativa, na prática a IPSS atua sob uma **“tutela particular do Estado”** ²⁷. Ou seja, há **limites à autonomia** em prol do interesse público: determinadas decisões podem requerer parecer da Segurança Social; a afetação de património ou venda de bens importantes talvez precise de autorização (sobretudo se foram adquiridos com apoios públicos); a IPSS não pode alterar os seus fins livremente nem encerrar serviços sem diálogo com a tutela quando existem acordos de cooperação em vigor. Além disso, as IPSS devem **respeitar estritamente os fins de solidariedade social** para os quais foram criadas – se começarem a desenvolver atividades fora desse escopo, podem ser notificadas a corrigir ou mesmo perder o estatuto.

Em caso de conflito entre o que a associação IPSS deseja e o que a tutela considera melhor para os beneficiários, a **voz do Estado prevalece em certa medida** (por exemplo, a tutela pode impor a destituição da Direção em casos graves de má gestão, conforme citado) ²⁸. Portanto, podemos dizer que, ao se tornar IPSS, a associação **abre mão de parte da sua liberdade de ação** em troca de reconhecimento e apoio públicos. Para muitas instituições isto não é um problema – se o objetivo é mesmo servir a comunidade alinhada com políticas sociais, a tutela pode até ajudar a melhorar a governança. Mas é um fator a considerar: **a IPSS “presta contas” não apenas aos sócios, mas também ao Estado**, enquanto a associação comum, dentro da lei, só deve satisfação aos seus membros.

Tempo Médio de Constituição e Tramitação

Tempo de constituição da associação: A criação de uma associação é relativamente célere. Pelo método tradicional (certificado de nome, escritura em notário, registos), pode levar algumas semanas ou poucos meses, dependendo da rapidez dos procedimentos e agenda dos fundadores. O serviço **Associação na Hora** permite finalizar tudo num só dia (literalmente na hora) em balcões especializados, tornando possível legalizar a associação imediatamente ¹¹ ¹². Assim, obter personalidade jurídica como associação pode levar **desde 1 dia (via “na Hora”) até ~1 mês**, em média.

Tempo para obter estatuto IPSS: Após a associação constituída, o pedido de IPSS vai acrescentar tempo. A lei prevê uma decisão em 90 dias ³¹, mas na prática o processo completo (preparar documentação, responder a eventuais pedidos de esclarecimento, publicação em Diário da República do despacho de registo como IPSS, etc.) pode demorar **3 a 6 meses** ou até mais, dependendo da complexidade e da carga de trabalho dos serviços oficiais. Durante esse período, a instituição funciona como associação normal, sem ainda poder usufruir dos benefícios de IPSS. Portanto, quem precisa de resultados imediatos talvez prefira iniciar atividade como associação simples (podendo mais tarde solicitar IPSS quando estiver pronta), ao passo que quem já quer nascer como IPSS deve contar com essa fase extra de espera. Em resumo, **associação: rápida para constituir; IPSS: processo total mais demorado**.

Custos envolvidos na tramitação: (Detalhes de custos serão aprofundados na secção 4.) De modo geral, constituir uma associação envolve alguns custos administrativos (certificados, escritura, registos), enquanto **o pedido de estatuto IPSS em si não implica pagamento de taxas** à Segurança Social ¹⁷. Ou seja, a diferença está mais no tempo e esforço, não tanto em custos diretos – porém, se forem necessários serviços de advogado, contabilista ou consultor para adequar estatutos e acompanhar o processo IPSS, isso pode implicar honorários adicionais.

Tabela Comparativa – IPSS vs Associação Comum

Para resumir as principais diferenças, a tabela abaixo compara lado a lado a situação de uma associação sem fins lucrativos **comum** e de uma **IPSS** (associação já reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social):

Aspeto	Associação Comum (não IPSS)	Associação com Estatuto IPSS
Objetivos/Fins	Qualquer fim lícito não lucrativo (cultural, ambiental, etc.), sem obrigação de ser na área social específica.	Fins exclusivamente de solidariedade social (apoio social, saúde, educação, etc.) definidos na lei das IPSS ¹³ ¹⁴ .
Fundadores Mínimos	Prática comum exige ≥ 3 fundadores para constituição ¹ .	$\geq 2x$ membros dos órgãos sociais (ex.: se órgãos = 5 pessoas, fundadores ≥ 10) ¹⁵ , garantindo base social ampla.
Personalidade Jurídica	Adquire com escritura pública + registo no RNPC (imediatamente após constituição) ⁵ .	Igual à associação comum (precisa constituir-se primeiro como pessoa coletiva); o estatuto IPSS é adicional , obtido por registo na Segurança Social após a constituição ¹⁶ .

Aspeto	Associação Comum (não IPSS)	Associação com Estatuto IPSS
Tempo de Criação	Muito rápido: 1 dia na Associação na Hora (ou poucas semanas via processo tradicional) ¹¹ ¹² .	Mais demorado: além do tempo de criar a associação, + ~3 meses (ou mais) para reconhecimento como IPSS (decisão formal pode levar até 90 dias ou mais) ³¹ .
Fiscalidade (IRC, IVA, etc.)	Regime geral. Pode pagar IRC sobre rendimentos fora do fim estatutário; sem isenções de IVA, salvo atividades específicas isentas por natureza. Sem benefícios fiscais automáticos, a menos que obtenha utilidade pública ²⁰ ³² .	Isenções fiscais abrangentes: isenção de IRC sobre rendimentos relacionados com fins sociais; isenção de IVA na maioria dos serviços de apoio social prestados ²² ; isenção de imposto selo, IMI, IMT em bens afetos à missão. Doações enquadram-se no Mecenato Social (incentivos fiscais p/ doadores) ³³ ²⁵ .
Estatuto de Utilidade Pública	Necessita solicitar após alguns anos de atividade consistente; análise pelo governo, não garantido. Se obtido, confere alguns benefícios fiscais e prestígio.	Automático: IPSS são por lei pessoas coletivas de utilidade pública desde o registo ²¹ , sem necessidade de processo separado.
Acesso a Fundos Públicos	Pode concorrer a editais/projetos, mas sem acordos garantidos . Subsídios pontuais de Estado ou autarquias possíveis, porém competitivos.	Acordos de cooperação com Estado possíveis para financiamento contínuo (creches, lares, etc.) ²⁶ . Prioridade em programas públicos sociais. Pode receber equipamentos/instalações do Estado em cedência ²⁶ .
Obrigações e Supervisão	Autonomia plena na gestão interna; presta contas só aos sócios (e Finanças). Sem obrigação de enviar contas a tutela específica (fora obrigações fiscais gerais).	Supervisão da Segurança Social: tem de submeter contas e planos para visto/aprovação ²⁷ ; sujeita a inspeções regulares ²⁷ . Deve cumprir normas de qualidade e funcionamento impostas pelos acordos e legislação social.
Gestão e Autonomia	Gestão independente , flexível. Pode decidir atividades livremente dentro do seu objeto. Menor burocracia interna.	Gestão condicionada por tutela pública: menos autonomia em decisões estratégicas (e.g. alienar património, mudar fins). Obrigação de reinvestir resultados nos fins sociais sob pena de sanções. Em caso de má gestão, dirigentes podem ser removidos judicialmente a pedido do Estado ²⁸ .
Quadro Legal Aplicável	Código Civil (artigos sobre associações) e estatutos próprios. Menos regulamentação específica.	Estatuto das IPSS (DL 119/83 com alterações) além do Código Civil e demais leis. Regulamentação específica para valências (portarias da Segurança Social, etc.).

Aspeto	Associação Comum (não IPSS)	Associação com Estatuto IPSS
Dissolução	Pode dissolver-se por decisão dos sócios conforme estatutos/lei; património remanescente é destinado segundo estatutos (podendo ir para fins similares ou outras entidades, conforme decidido internamente, respeitando credores).	Dissolução vigiada pela tutela: bens não podem ser distribuídos a sócios; destino dos bens deve ser outra IPSS ou entidade pública de fins análogos, assegurando continuidade do propósito social (conforme Estatuto IPSS).

(Fontes: Estatuto das IPSS; Código Civil; Portal CASES; Segurança Social; FFMS ²¹ ²⁷ ²⁸ .)

3. Certificação e Credenciação no Terceiro Setor

Para além do estatuto jurídico em si, existem **certificações e reconhecimentos** que uma entidade do terceiro setor em Portugal pode perseguir para aumentar a sua credibilidade, acesso a benefícios ou qualidade de gestão. Destacam-se os seguintes:

- **Estatuto de Utilidade Pública:** Conforme mencionado, associações (e cooperativas) que **prosseguem fins de interesse geral** e demonstrem atividade relevante, podem solicitar ao Governo (Presidência do Conselho de Ministros) o título de **Pessoa Coletiva de Utilidade Pública**. Em regra, exige-se pelo menos **3 a 5 anos de atividade efetiva e meritória** antes do pedido, e o cumprimento de requisitos (estatutos adequados, situação fiscal regularizada, número significativo de beneficiários, etc.) ³⁴ . A utilidade pública, quando concedida por despacho publicado em Diário da República, traz benefícios como: isenção de custas e emolumentos, possibilidade de receber consignação de IRS de particulares, acesso ao regime de mecenato (vantagens fiscais para doadores) e reconhecimento público. **Nota:** As IPSS já nascem com utilidade pública, mas **associações não-IPSS podem obter este estatuto** separadamente. Por exemplo, se a ECOARTS Portugal (não sendo IPSS) demonstrar grande impacto cultural/ambiental, poderá após alguns anos pedir para ser declarada de utilidade pública, passando a gozar de alguns benefícios fiscais e de imagem.
- **Registo como ONGD ou ONGA:** São credenciamentos específicos para certas áreas do terceiro setor:
 - **ONGD** (Organização Não Governamental para o Desenvolvimento): associações que atuam em **cooperação internacional para o desenvolvimento** podem obter este estatuto junto do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, preenchendo critérios da Lei das ONGD. Permite acesso a financiamento público para projetos de cooperação e isenções alfandegárias em envios humanitários, entre outros.
 - **ONGA** (Organização Não Governamental de Ambiente): associações ambientalistas podem inscrever-se no registo do Ministério do Ambiente para serem reconhecidas como ONGA, o que lhes dá legitimidade acrescida para participar em consultas públicas ambientais e acesso eventual a apoios nessa área.
- **Outros Registos Setoriais:** Existem também registos para IPSS equiparadas (p.ex. **Cooperativas de Solidariedade Social** são equiparadas a IPSS se reconhecidas pela CASES e Segurança Social ³⁵), e para associações juvenis (registro RNAJ no IPDJ), associações de estudantes, etc., cada um com benefícios específicos (isenções de taxas, acesso a programas de apoio direcionados).

- **Certificações de Qualidade (ISO e outras):** Nos últimos anos, é crescente o interesse das organizações do terceiro setor em adotar sistemas de gestão de qualidade certificáveis, para melhorar serviços e gerar confiança ³⁶. Uma das mais comuns é a **certificação ISO 9001** (Sistema de Gestão da Qualidade). Trata-se de uma certificação voluntária, obtida através de auditorias por entidades acreditadas, que atesta que a instituição segue normas internacionais de gestão focadas na satisfação dos utentes/beneficiários e melhoria contínua. Várias IPSS em Portugal já implementaram a ISO 9001, verificando **benefícios internos** como melhoria de produtividade, redução de não-conformidades, melhor imagem externa e maior confiança por parte de parceiros e financiadores ³⁷. Para a entidade, alcançar esta certificação reforça a credibilidade junto do Estado e do público, embora envolva custos (em consultoria, formação e auditorias periódicas) e trabalho de implementação. Além da ISO 9001, outras normas ISO podem ser relevantes conforme o foco da organização (p.ex. **ISO 45001** para segurança e saúde ocupacional se há muitos colaboradores/voluntários; **ISO 14001** se a atividade envolve gestão ambiental, etc.), mas são menos comuns no setor não lucrativo.
- **Sistema de Qualificação das Respostas Sociais (SQRS):** Específico para instituições da área social (como IPSS), é um **sistema de certificação desenvolvido pela Segurança Social** que avalia o cumprimento de **requisitos de qualidade** nos serviços prestados (ex.: uma creche ou lar cumprir padrões de atendimento, segurança, recursos humanos qualificados, etc.) ³⁸. As instituições que aderem voluntariamente a este sistema podem obter a **Marca da Qualidade** – “Resposta Social Certificada” – em **três níveis (A, B ou C)**, consoante o grau de exigência atingido ³⁹ ⁴⁰. A certificação é emitida por entidade externa acreditada, mas seguindo os modelos da Segurança Social, e sinaliza aos utentes que aquela resposta social cumpre rigorosos critérios de qualidade ⁴¹. Embora voluntária, esta qualificação é cada vez mais valorizada e pode futuramente ser tida em conta na celebração de acordos de cooperação ou atribuição de financiamentos públicos.
- **Certificação EQUASS:** É um sistema europeu de certificação da qualidade em serviços sociais (promovido pela European Platform for Rehabilitation), adotado também em Portugal através da Associação Portuguesa para a Qualidade ⁴². Funciona por **níveis** (EQUASS Assurance, Excellence, etc.) e tem enfoque na excelência e boas práticas em organizações sociais ⁴³. Algumas IPSS optam por EQUASS como alternativa ou complemento ao SQRS/ISO, especialmente em áreas de reabilitação e inclusão.
- **Outros Selos e Prémios:** Existem ainda selos de boas práticas e prémios que, embora não sejam “certificações” formais, funcionam como credenciais: p.ex. **Selo de entidade familiarmente responsável** (atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, mas extensível a ONGs), prémios de inovação social (Fundação “la Caixa”, EDP, etc.), **Selo de Transparência** em plataformas de doadores, entre outros. Estes reconhecimentos podem melhorar a reputação e confiança na entidade.

Em resumo, além do formato jurídico (associação vs IPSS), a ECOARTS Portugal poderá considerar obter, no decorrer de sua atividade, alguns destes **credenciamentos para reforçar a sua posição no terceiro setor**. Por exemplo, se não for IPSS mas tiver impacto relevante, buscar o **estatuto de utilidade pública**; se prestar serviços com qualidade diferenciada, talvez investir numa **certificação ISO 9001** ou no **SQRS** para atestar essa qualidade; e assim por diante. Tais certificações **não são obrigatórias**, mas podem trazer **vantagens competitivas** na captação de recursos e na confiança do público.

4. Custos Estimados de Constituição de Cada Modelo

Por fim, é importante comparar os **custos iniciais** envolvidos na constituição de uma associação comum versus IPSS. Vale notar que constituir uma IPSS envolve primeiramente constituir uma associação/fundação – portanto, os custos base **são equivalentes** em ambos os casos até esse ponto. A diferença é que, para o estatuto IPSS, há alguns passos adicionais que, porém, não implicam em taxas avultadas cobradas pelo Estado (o processo de registo IPSS é gratuito). Detalhando os custos típicos em Portugal (valores aproximados, sujeitas a atualização oficial):

- **Certificado de Admissibilidade do Nome: ~75 €.** Emolumento pago ao RNPC para obter o certificado de denominação (necessário se não se optar por nome pré-aprovado no “Associação na Hora”) ⁴⁴.
- **Escritura Pública em Cartório Notarial: ~110 €.** Este é o custo tabelado para lavrar a escritura de constituição da associação numa notaria ⁴⁴. Inclui normalmente a redação e reconhecimento oficial do ato constitutivo. (No serviço “Associação na Hora”, a escritura é dispensada, substituída por documento particular no balcão – portanto esse custo específico não se aplica no pacote ANH.)
- **Registo no Fichero Central de Pessoas Coletivas (RNPC): 50 €.** Corresponde à taxa de registo da nova pessoa coletiva junto da Conservatória do Registo Comercial/Entidades Legais ⁴⁵. Muitas vezes esse registo é promovido automaticamente pelo notário após a escritura, mediante o pagamento deste valor.
- **Publicação dos Estatutos: 30 €.** Taxa pela publicação obrigatória dos estatutos e ato de constituição no portal oficial (antigamente no Diário da República – hoje feito eletronicamente) ⁴⁴. Este valor cobre a publicação inicial; alterações futuras aos estatutos têm custo diferente (cerca de 25–35 €, dependendo do meio de envio) ⁴⁶.
- **Cartão de Pessoa Coletiva: 14 €** (opcional). Em suporte físico (plástico) caso seja requisitado ⁴⁷. Atualmente, muitas vezes usa-se apenas a certidão online e o número de identificação (NIPC) em si, sem precisar do cartão físico, mas o valor está previsto se for emitido.
- **Custos Advocatícios/Consultoria: Opcional, variável.** Não é legalmente obrigatório contratar advogado para constituir uma associação, sendo um processo que os próprios interessados podem conduzir. No entanto, muitas vezes recorre-se a apoio profissional para elaborar estatutos ou aconselhamento jurídico. Os honorários podem variar (estimando, por exemplo, €200–€500 dependendo da complexidade e do profissional). Este custo não é obrigatório e, se os fundadores utilizarem os modelos padrão (por exemplo, estatutos predefinidos da “Associação na Hora”), pode-se prescindir dele.
- **Custos Específicos IPSS:** O pedido de registo IPSS **não tem taxa** oficial ¹⁷. Ainda assim, podem surgir pequenos custos administrativos: certidões, reconhecimento de assinaturas no requerimento, envio de carta registada, etc., que são pouco significativos (poucos euros). O maior “custo” para IPSS acaba sendo em **tempo e recursos humanos** investidos para preparar documentação e adequar a instituição às exigências legais (p.ex. eventual ajuste de estatutos pós-escritura caso a Segurança Social aponte alguma desconformidade). Poderá também haver custos se a instituição decidir contratar um advogado ou técnico para acompanhar o processo de IPSS, mas não é obrigatório por lei.

Para facilitar, pode-se comparar dois cenários de constituição:

- **Via Tradicional (não “na Hora”):** Somando os itens acima: $75 + 110 + 50 + 30 + (14) =$

aprox. 265–280€

em taxas diretas. Este seria o custo para criar a associação base. Depois, adicionar quase zero euros para o estatuto IPSS (apenas despesas marginais). Total para virar IPSS ~280 € + esforço extra.

- **Via “Associação na Hora”:** Custo **fixo de 300 €** (ou 200 € se for associação juvenil de estudantes)⁴⁸, pago no balcão único, que já inclui todos os passos (nome pré-aprovado, ato constitutivo, registos e publicações) numa só taxa. Após isso, novamente, pedir estatuto IPSS não custa nada em termos de taxa. Portanto, total ~300 € no momento da constituição + processo IPSS gratuito.

Em ambos os casos, note-se que **não há exigência de capital social** (ao contrário de empresas, que precisam de capital mínimo, as associações não têm capital social – podem iniciar com património zero, embora geralmente os sócios fundadores contribuam com quotas ou bens para viabilizar a atividade). Também **não há emolumentos anuais obrigatórios** pela existência em si – os custos depois serão relacionados à atividade (contabilidade, eventuais certificações, etc., não de manutenção legal exceto pequenas taxas por alterações estatutárias ou atos registráveis no futuro).

Resumo: O custo de arranque para uma associação (seja para permanecer associação comum ou para ser futura IPSS) ronda **200 a 300 euros** em despesas legais básicas, especialmente se aproveitado o pacote “na Hora”⁴⁸ ⁴⁴. O estatuto de IPSS não acrescenta encargos financeiros diretos significativos na constituição – a distinção está mais nas **obrigações continuadas** e na necessidade de eventualmente investir em melhorias de qualidade/certificações para cumprir padrões. Por exemplo, uma IPSS pode voluntariamente gastar recursos obtendo certificação de qualidade ou contratando um ROC (Revisor Oficial de Contas) para certificar contas anuais se for grande, mas essas são decisões de gestão, não exigências imediatas para todas.

Considerações Finais:

A decisão para a cliente ECOARTS Portugal deve basear-se no **propósito central da organização e na estratégia de atuação**. Se o enfoque for claramente em projetos de âmbito social solidário (por ex., inclusão social através da arte e ecologia junto de comunidades vulneráveis) e houver intenção de colaborar estreitamente com programas públicos e obter benefícios fiscais, o caminho **Associação + IPSS** pode ser o mais vantajoso a médio prazo. Contudo, se a iniciativa for mais voltada a âmbito cultural/ambiental geral, sem se enquadrar estritamente nas áreas clássicas de solidariedade social, talvez faça mais sentido começar como **associação comum**, ganhar experiência e reconhecimento (quem sabe obter utilidade pública), e eventualmente avaliar o estatuto IPSS se vier a expandir para atividades de apoio social. Em qualquer dos casos, a estruturação jurídica cuidadosa e o cumprimento das obrigações legais serão essenciais para o sucesso e sustentabilidade da ECOARTS Portugal.

Fontes de Referência: Portal do IRN – *Associação na Hora*⁴⁵ ¹²; CASES – *Guia Constituir Associação*⁵ ⁶; Montepio (Ei) – *O que são IPSS e como obter estatuto*¹⁷ ¹⁶; Fundação Francisco Manuel dos Santos – *Vantagens e imposições de uma IPSS*²¹ ²⁷; Carta Social / Segurança Social – *Certificação de qualidade*³⁸ ³⁹. Todas as informações acima foram baseadas em fontes oficiais e guias institucionais em Portugal, garantindo a atualidade e exatidão dos dados apresentados.

¹ Guia Prático para Associações sem Fins Lucrativos

https://www.cm-seixal.pt/sites/default/files/documents/02_13_06_documentos_guiapratico.pdf

² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ Constituir associação - CASES - Cooperativa

António Sérgio para a Economia Social

<https://cases.pt/constituir-associacao/>

13 14 15 16 17 30 IPSS: Descubra o que são, para que servem e como pedir o estatuto
<https://www.montepio.org/ei/economia-social/apoios-e-beneficios/ipss-o-que-sao-e-como-pedir-o-estatuto/>

18 19 31 Passos para Abrir IPSS em Portugal - O Meu Cantinho Social
<https://omeucantinhosocial.pt/passos-para-abrir-ipss-em-portugal/>

20 23 24 25 32 33 Quadro Fiscal - CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social
<https://cases.pt/quadro-fiscal/>

21 22 26 27 28 29 Que vantagens tem e a que imposições se sujeita uma associação que se constitua como instituição particular de solidariedade social (IPSS)? | Fundação Francisco Manuel dos Santos
<https://ffms.pt/pt-pt/direitos-e-deveres/que-vantagens-tem-e-que-imposicoes-se-sujeita-uma-associacao-que-se-constitua-como-instituicao>

34 [PDF] estatuto de utilidade pública - Câmara Municipal da Figueira da Foz
https://www.cm-figfoz.pt/cmfigueiradafoz/uploads/writer_file/document/386/estatuto_de_utilidade_publica.pdf

35 Constituir IPSS - CASES
<https://cases.pt/constituir-ipss/>

36 37 publicacoes.riqual.org
https://publicacoes.riqual.org/wp-content/uploads/2020/07/troia_vii_167_186.pdf

38 39 40 41 42 43 Certificações - Carta Social
<https://www.cartasocial.pt/certificacoes>